

0058303-66.2014.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 21ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 20/02/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 742/2014 - 14º Distrito Policial - Pinheiros
Autor:
Justiça Pública
Réu:
TIAGO DA SILVA SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 1569/17. VISTOS. TIAGO DA SILVA SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
21ª Vara Criminal
Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0058303-66.2014.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0058303-66.2014.8.26.0050
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 742/2014 - 14º Distrito Policial - Pinheiros
Autor:
Justiça Pública
Réu:
TIAGO DA SILVA SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 1569/17. VISTOS. TIAGO DA SILVA SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública e devidamente processado como incurso nas penas do

artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia 04 de setembro de 2013, por volta das 18h, na Rua Anibas, esquina com a Avenida Professor Fonseca Rodrigues, Alto de Pinheiros, nesta cidade de São Paulo, agindo em concurso com outros dois indivíduos não identificados, teria subtraído dois aparelhos celulares, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo contra as vítimas Mariane França Bezerra e Aline de Souza Costa, bem como teria forçado as vítimas a lhes entregar os cartões de bancos e suas senhas, com o intuito de realizar saques em caixas eletrônicos. A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2017 (fls. 132). Citado, o réu apresentou resposta à acusação. Produziu-se prova oral, com a oitiva de uma vítima, uma testemunha em comum e interrogatório. Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Têm razão as partes, o conjunto probatório amealhado não é firme o bastante para sustentar a condenação do réu, impondo-se a absolvição por insuficiência probatória. Na fase policial (fls.17), o réu preferiu o silêncio. Nesta oportunidade, o réu negou a prática criminosa e disse que nunca passou pelo lugar dos fatos. Atualmente está preso por condenação por roubo e por extorsão. Está preso faz 5 anos. Sua pena é de 42 anos de reclusão. Tem 26 anos de idade. Além da negativa de autoria por parte do réu em juízo, também a prova oral colhida não foi o suficiente para comprovar a autoria criminosa. A vítima Mariane, ouvida a fls. 187, não conseguiu reconhecer o réu Tiago em sala de reconhecimento sigiloso, porém fez considerações sobre ele. Verificou compatibilidades entre o réu e o segundo assaltante, que se sentou no banco traseiro, ao lado de Aline. Disse que o réu era compatível com o segundo assaltante em altura, cor da pele e cabelos. Disse que o assaltante que sentou no banco do motorista e que mandou que passasse para o banco do passageiro tinha a pele negra e cabelo "tijelinha". Não poderia ser o réu. Explicou que, na delegacia, reconheceu por fotografia e com segurança o rapaz que teria permanecido no banco traseiro com Aline e que era compatível com a pessoa do réu (fls. 36/38). Após os fatos, desenvolveu bloqueio e precisou fazer terapia, pois ficou bastante traumatizada com os fatos. Quanto ao reconhecimento que realizou na delegacia, a vítima disse que estava bastante segura. Havia ao menos três assaltantes, sendo que dois ingressaram no carro e nele permaneceram com as vítimas, enquanto o terceiro elemento estava no carro atrás e permaneceu seguindo. Durante o trajeto, pararam num posto de gasolina para abastecer e o elemento negro pegou dinheiro de Mariane para pagar a conta. A vítima tentou sinalizar para o frentista que estavam sendo sequestradas, mas os assaltantes mandaram não olharem para o frentista. Do posto, foram para um caixa eletrônico e os assaltantes mandaram as duas vítimas entregarem cartões e senhas, para saques. O terceiro elemento, que os seguia no carro de trás, foi quem desceu para realizar os saques. A vítima Mariane não tinha saldo. Aline deu a senha errada e, por isso, os assaltantes "tocaram terror", com ameaças de morte. Foi então que Aline deu a senha correta e houve saque de sua conta bancária, em valor que Mariane não soube definir. Os assaltantes levaram aparelhos celulares e dinheiro das duas vítimas. Nada foi recuperado. As vítimas foram liberadas 1h30min ou 2h após a abordagem, atrás do Colégio Santa Cruz, juntamente com o carro. Mariane não soube informar endereço atual de Aline. Mariane viu duas armas de fogo, uma com o elemento negro, que permaneceu no banco do motorista e a segunda com o elemento branco, que permaneceu no banco traseiro com Aline e que poderia ser o réu. Mariane não soube informar qual era o carro que os seguia, na posse do terceiro assaltante. No BO de fls. 06 consta que não houve saque na conta de Aline, mas a gasolina foi paga com dinheiro de Aline (R\$150,00). O delegado de polícia Rodrigo, ouvido em juízo a fls. 189, disse que trabalhou no 14º DP a partir de 2017. Não se recordou dos fatos e não reconheceu o réu em juízo. A vítima Aline não foi localizada em juízo, apesar dos esforços do Ministério Público. Aline tinha reconhecido o acusado na fase policial (fls. 10/12) e sua oitiva em juízo era de notável importância porque o réu seria compatível com o agente que teria permanecido ao seu lado, no banco de trás, consoante descrição da vítima Mariane em juízo. Da oitiva de Aline desistiram as partes. Sendo assim, inexistente relato da vítima Aline em juízo, não tendo a vítima Mariane conseguido reconhecer o réu em sala de reconhecimento sigiloso e não tendo se recordado dos fatos o delegado de

polícia ouvido em juízo, forçoso reconhecer que o conjunto probatório tornou-se pálido. Na verdade, havia mais elementos indicativos da autoria criminosa do réu na fase policial do que em juízo, o que está em discordância com o artigo 155 do Código de Processo Penal. Em casos como este, em que há razoável dúvida sobre a autoria criminosa, inviável um juízo de certeza, há que se dar primazia ao princípio do in dubio pro reo, absolvendo-se o acusado por insuficiência probatória. Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na denúncia para absolver TIAGO DA SILVA SOUZA, da imputação que lhe foi feita pela denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se e cumpra-se. São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA